Términos y Condiciones de Uso

Herramienta Almah

Versión	2.0
Fecha de entrada en vigencia	28 de octubre de 2026
Prestadores del servicio	REDEK LLC y TECLEGAL S.A.S.
Documentos relacionados	Política de Tratamiento de Datos Personales de Almah, versión 2.0

Partes y aceptación

Los presentes Términos y Condiciones de Uso (en adelante, los "Términos") regulan el acceso y uso de la herramienta tecnológica denominada Almah (en adelante, la "Herramienta" o "Almah") y constituyen un contrato entre:

Dato	REDEK LLC	TECLEGAL S.A.S.
Naturaleza	Sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América	Sociedad comercial colombiana
Identificación	EIN 88-0952296	NIT 901.583.022-1
Domicilio y dirección	20874 Vinesta Circle Boca Raton. Florida, 33433 Florida, Estados Unidos de América	Calle 94 BIS No. 49A-30, La Castellana, Bogotá D.C., Colombia
Representante legal	Nicolás Ernesto Lozada Pimiento	Nicolás Ernesto Lozada Pimiento
Canal de atención	info@redek.co ·	info@redek.co

(en adelante, conjuntamente, las "Empresas"), y la persona natural o jurídica que se registre y use la Herramienta (en adelante, el "Usuario").

Forma de aceptación

El Usuario acepta estos Términos al marcar la casilla de aceptación, no premarcada, dispuesta en el proceso de registro o de contratación de un plan, después de haber tenido acceso a su texto completo. Esta aceptación constituye un mensaje de datos con plena validez jurídica, de conformidad con la Ley 527 de 1999. La Herramienta conserva un registro de la fecha, la hora y la versión aceptada, que el Usuario puede solicitar en cualquier momento.

Si el Usuario no está de acuerdo con los presentes Términos, deberá abstenerse de registrarse, acceder o utilizar la Herramienta.

Capacidad y representación

Para registrarse, el Usuario debe ser mayor de dieciocho (18) años y tener capacidad legal para contratar. Quien acepte estos Términos en nombre de una entidad, organización o empresa (en adelante, el "Cliente Institucional") declara que cuenta con facultades suficientes para obligarla.

Relación con la Política de Tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de datos personales se rige por la **Política de Tratamiento de Datos Personales de Almah**, documento independiente de estos Términos. La aceptación de estos Términos no equivale a la autorización para el tratamiento de datos personales, la cual se solicita de forma separada y expresa conforme a dicha Política y a la Ley 1581 de 2012.

1. Definiciones

1.1 Cliente Institucional: entidad, organización o empresa que contrata la Herramienta para que la usen personas vinculadas a ella.

1.2 Comunidad: espacios de la Herramienta en los que los Usuarios pueden publicar y discutir contenidos con otros Usuarios, como hilos y foros.

1.3 Insumos: documentos, archivos, bases de datos, contratos, minutas, consultas (prompts) y cualquier otra información que el Usuario carga o introduce en la Herramienta.

1.4 Plan: modalidad de suscripción elegida por el Usuario, con su precio, periodicidad y funcionalidades.

1.5 Resultados: respuestas, resúmenes, análisis, clasificaciones y demás contenidos que la Herramienta genera a partir de las consultas del Usuario.

1.6 Usuario: persona natural o jurídica que se registra y usa la Herramienta, por cuenta propia o como persona autorizada por un Cliente Institucional.

2. Objeto

Estos Términos regulan el acceso y uso de la Herramienta por parte del Usuario, mediante una licencia de uso limitada, revocable, no exclusiva, no transferible y no sublicenciable, para la búsqueda, consulta, revisión, clasificación, organización y análisis de información jurídica o documental, en las condiciones que se establecen a continuación.

3. Descripción de la Herramienta

Almah es una plataforma ofrecida como software como servicio (SaaS), basada en inteligencia artificial, para la gestión del conocimiento y la automatización de flujos de trabajo en el sector jurídico y en otros campos especializados. Opera de forma remota a través de un navegador web, por lo que no requiere instalar software en los equipos del Usuario. Sus funcionalidades comprenden, entre otras, las siguientes:

Comunidad y discusión	Exploración y consulta de conocimiento	Herramientas especializadas
Hilos de debate y foros especializados	Buscador semántico	Asistente automatizado de casos

Comunidad y discusión	Exploración y consulta de conocimiento	Herramientas especializadas
Moderación y curaduría de contenidos	Categorización y metadatos avanzados	Exportación y descarga de contenidos

Las funcionalidades disponibles para cada Usuario dependen del Plan contratado o de lo acordado con el Cliente Institucional, y se informan antes de la contratación.

4. Registro, cuenta y seguridad de las credenciales

El acceso a Almah requiere registro, autenticación y asignación de credenciales. Respecto de su cuenta, el Usuario se obliga a:

a) Suministrar información veraz, exacta y completa al registrarse, y mantenerla actualizada mientras use la Herramienta.

b) Custodiar sus credenciales de acceso y mantenerlas en reserva. La cuenta es personal: el Usuario no puede compartir sus credenciales ni permitir que terceros usen su cuenta.

c) Informar de inmediato a las Empresas, por el canal de atención, cualquier sospecha de pérdida, robo o uso no autorizado de sus credenciales, para proceder al bloqueo o restablecimiento de la cuenta.

Las Empresas no responden por accesos de terceros que se deban a la falta de diligencia del Usuario en la custodia de sus credenciales. Sí responden por los accesos no autorizados que se deban a fallas en sus propias medidas de seguridad.

5. Licencia de uso

Sujeto al cumplimiento de estos Términos y al pago del Plan, cuando aplique, las Empresas otorgan al Usuario una licencia de uso limitada, revocable, no exclusiva, no transferible y no sublicenciable para acceder a Almah y utilizarla, dentro del alcance funcional del Plan o del acuerdo con el Cliente Institucional y durante la vigencia del acceso. El Usuario reconoce que:

a) La licencia no implica cesión de derechos patrimoniales de autor ni de ningún otro derecho sobre el software.

b) No adquiere titularidad alguna sobre los componentes de Almah.

c) Todo uso de la Herramienta debe ajustarse al alcance autorizado.

6. Propiedad intelectual

La Herramienta y todos sus componentes, incluidos el software, el código fuente y objeto, los modelos, la arquitectura, los algoritmos, las bases de datos, las interfaces, el diseño gráfico y funcional, la documentación, el know-how, los secretos empresariales, las marcas y los signos distintivos, así como sus mejoras y actualizaciones presentes o futuras, pertenecen exclusivamente a las Empresas o a sus licenciantes, y están protegidos por las normas de derecho de autor, propiedad industrial, secretos empresariales y competencia desleal.

El acceso a la Herramienta no implica la venta, cesión, licencia amplia ni transmisión de ninguno de estos derechos. El Usuario se abstendrá de remover, alterar u ocultar los avisos de propiedad

intelectual, las marcas, las leyendas de titularidad y los identificadores tecnológicos de la Herramienta.

Las sugerencias, comentarios o ideas que el Usuario voluntariamente ponga en conocimiento de la Empresas, en relacion conel funcionamiento de la Herramienta podrán ser incorporadas por estas, sin que ello genere a favor del Usuario derechos de propiedad, compensación o licencia, salvo pacto escrito en contrario. Esta regla no se aplica a los Insumos, que se rigen por el numeral 10.

El Usuario podrá descargar los Resultados y los contenidos que la Herramienta habilite para exportación, y usarlos para su actividad personal o profesional, con respeto de los derechos de terceros sobre las fuentes citadas.

7. Uso autorizado y usos prohibidos

7.1 Uso autorizado

El Usuario solo podrá usar la Herramienta para fines lícitos y compatibles con su naturaleza, como:

a) Realizar búsquedas y consultas documentales.

b) Revisar resultados y metadatos.

c) Aplicar filtros y criterios de organización.

d) Apoyar labores jurídicas, académicas, institucionales o investigativas.

e) Organizar y revisar documentos dentro del entorno habilitado.

f) Acceder a los módulos y funcionalidades asignados a su perfil.

Cuando el Usuario actúe por cuenta de un Cliente Institucional, deberá observar también las directrices de este.

7.2 Usos prohibidos

El Usuario se abstendrá de:

a) Usar la Herramienta para actividades ilícitas, fraudulentas o contrarias al orden público o a la buena fe.

b) Acceder o intentar acceder a cuentas, módulos, configuraciones, bases de datos o información para los que no esté autorizado.

c) Descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o intentar descubrir el código fuente, los algoritmos o la arquitectura de la Herramienta.

d) Copiar, reproducir, modificar, traducir, crear obras derivadas, distribuir, arrendar, sublicenciar, vender o explotar comercialmente la Herramienta o sus componentes, o usarla para desarrollar productos competidores, sin autorización previa y escrita de las Empresas.

e) Mostrar o integrar la Herramienta o su información en otra aplicación, sitio web o marco sin autorización previa y escrita de las Empresas.

f) Usar herramientas automatizadas (scripts, bots, scrapers u otras) para extraer información de la Herramienta de forma masiva sin autorización.

g) Alterar, eliminar u ocultar avisos de propiedad intelectual o mecanismos de seguridad.

h) Cargar o transmitir archivos o programas que afecten la seguridad o el funcionamiento del sistema.

i) Cargar Insumos que infrinjan derechos de propiedad intelectual de terceros o que contengan datos personales sin contar con una base legal para su tratamiento.

El incumplimiento de esta cláusula faculta a las Empresas para adoptar las medidas del numeral 19.

8. Contenidos publicados en la Comunidad

El Usuario es responsable de los contenidos que publique en la Comunidad y conserva sus derechos sobre ellos. Al publicarlos, otorga a las Empresas una licencia no exclusiva, gratuita y por el tiempo en que permanezcan publicados, limitada a mostrarlos a los demás Usuarios dentro de la Herramienta.

En la Comunidad no se podrán publicar contenidos ilícitos, ofensivos, discriminatorios o que infrinjan derechos de terceros, ni información confidencial o datos personales de terceros sin autorización. Las Empresas podrán moderar, ocultar o retirar los contenidos que incumplan estas reglas, e informarán al Usuario el motivo.

9. Uso de la inteligencia artificial y criterio profesional

Almah es una herramienta basada en modelos de lenguaje e inteligencia artificial. El Usuario reconoce que:

a) Los Resultados son de naturaleza probabilística y pueden contener errores u omisiones, aunque la Herramienta indique las fuentes que los soportan.

b) Los Resultados no constituyen asesoría jurídica ni sustituyen el criterio profesional del Usuario.

c) Le corresponde validar y contrastar los Resultados antes de usarlos en contextos profesionales, judiciales o académicos.

Las Empresas, por su parte, se obligan a no usar los Insumos ni las consultas del Usuario para entrenar modelos de lenguaje propios o de terceros, y a mantener la información de cada cliente aislada de la de los demás, en los términos de la Política de Tratamiento de Datos Personales.

10. Insumos: propiedad, confidencialidad y devolución

10.1 Propiedad

El Usuario conserva en todo momento la titularidad de los Insumos. Las Empresas no adquieren ningún derecho sobre ellos, salvo la autorización necesaria para procesarlos con el único fin de prestar el servicio.

10.2 Confidencialidad

Las Empresas reconocen que los Insumos pueden contener información confidencial o sujeta a secreto profesional o comercial. En consecuencia, se obligan a:

a) No divulgar, reproducir ni poner a disposición de terceros los Insumos sin autorización previa y escrita del Usuario, salvo a los encargados que intervienen en la prestación del servicio, bajo obligaciones de confidencialidad equivalentes.

b) No utilizar los Insumos para fines distintos a la prestación del servicio al Usuario.

c) Implementar medidas de seguridad técnicas y administrativas razonables para evitar su pérdida, filtración o acceso no autorizado.

Esta obligación no se aplica a la información que sea de dominio público ni a la que deba entregarse a una autoridad judicial o administrativa competente, en ejercicio de sus funciones legales. En este último caso, si la ley lo permite, las Empresas informarán previamente al Usuario.

10.3 Exportación y supresión

Terminado el servicio por cualquier causa, el Usuario dispondrá de treinta (30) días calendario para exportar sus Insumos y Resultados. Vencido ese plazo, las Empresas los suprimirán de forma segura de sus sistemas, salvo que exista un deber legal de conservación, y lo certificarán al Usuario si este lo solicita.

11. Datos personales

11.1 Datos personales del Usuario

Los datos personales del Usuario se tratan como lo establece la Política de Tratamiento de Datos Personales de Almah, en la que se informan las finalidades, los derechos de los titulares y el procedimiento para ejercerlos.

11.2 Datos personales contenidos en los Insumos

Respecto de los datos personales de terceros incluidos en los Insumos, el Usuario o el Cliente Institucional actúa como responsable del tratamiento y las Empresas como Encargadas, por lo que esta cláusula hace las veces de contrato de transmisión de datos personales en los términos del artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015.

Obligaciones del Usuario como responsable. El Usuario declara que cuenta con la autorización de los titulares o con otra causal legal para cargar y tratar esos datos en la Herramienta, incluidos los datos sensibles, para los cuales se requiere autorización explícita o una de las excepciones del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. Responderá frente a los titulares y a las autoridades por la falta de dicha base legal.

Obligaciones de las Empresas como Encargadas. Las Empresas se obligan a:

a) Tratar los datos únicamente para prestar el servicio y conforme a las instrucciones del Usuario.

b) Aplicar las medidas de seguridad descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales y guardar confidencialidad sobre los datos.

c) Contratar subencargados solo cuando sea necesario para la prestación del servicio, bajo obligaciones equivalentes a las de esta cláusula. La lista de subencargados se informa en la Política y su modificación se comunicará al Usuario.

d) Informar al Usuario, sin demora injustificada, los incidentes de seguridad que afecten esos datos, para que pueda cumplir sus propias obligaciones frente a los titulares y a la Superintendencia de Industria y Comercio.

e) Trasladar al Usuario, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, las consultas y reclamos que presenten los titulares de esos datos, y apoyarlo en su atención.

f) Devolver o suprimir los datos al terminar el servicio, según el numeral 10.3.

g) Cumplir los demás deberes del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012.

12. Planes, precios y pagos

12.1 Contratación y pago

Para habilitar el servicio, el Usuario deberá seleccionar uno de los Planes disponibles y pagarlo a través de la pasarela de pagos integrada en la Herramienta. Antes de confirmar la compra, se informará al Usuario de forma clara el precio total, incluidos los impuestos, la periodicidad del cobro, las funcionalidades del Plan y las condiciones de renovación. La suscripción se activará una vez la pasarela confirme la transacción, y se enviará al Usuario la confirmación de la compra y la factura electrónica.

12.2 Renovación y cobro recurrente

Los Planes de pago periódico se renuevan automáticamente al final de cada periodo, salvo que el Usuario los cancele antes de la fecha de renovación. Si el cobro recurrente no puede procesarse en la fecha de vencimiento, se reintentará durante un periodo de gracia de veinticuatro (24) horas; si vencido ese plazo la transacción es rechazada, el acceso se suspenderá hasta que se regularice el pago. Los Insumos se conservarán durante la suspensión en las condiciones del numeral 10.3.

12.3 Promociones y periodos de prueba

Las Empresas podrán ofrecer tarifas promocionales, códigos de descuento o periodos de prueba gratuitos. Sus condiciones, vigencia y restricciones se publicarán en la Herramienta o en los canales oficiales de Almah y se aplicarán solo durante el tiempo indicado en la oferta. Salvo indicación en contrario, estos beneficios son personales, intransferibles y no acumulables.

Cuando un periodo de prueba gratuito se convierta en un Plan de pago, las Empresas avisarán al Usuario con al menos cinco (5) días calendario de anticipación, y el Usuario podrá cancelar antes de su vencimiento sin ningún cargo.

12.4 Cambios de precio

Los cambios en el precio de un Plan se informarán al Usuario con al menos treinta (30) días calendario de anticipación y se aplicarán a partir del siguiente periodo de facturación. Si el Usuario no está de acuerdo, podrá cancelar su suscripción antes de esa fecha sin penalidad.

12.5 Reversión del pago

Cuando el pago se haya hecho con tarjeta de crédito, débito u otro instrumento de pago electrónico, el Usuario que tenga la calidad de consumidor podrá solicitar la reversión del pago en los casos y condiciones previstos en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011.

13. Derecho de retracto

El Usuario que tenga la calidad de consumidor podrá retractarse de la contratación, conforme al artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, en las siguientes condiciones:

1. El retracto debe ejercerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del contrato, mediante comunicación enviada al correo info@redek.co.
2. Por tratarse de un servicio, el retracto no procede cuando la prestación haya comenzado con el acuerdo del Usuario. Antes de activar la suscripción, la Herramienta informará esta

consecuencia al Usuario y le pedirá su consentimiento expreso para iniciar la prestación de inmediato.

3. Ejercido el retracto en tiempo, se resolverá el contrato y las Empresas reintegrarán la totalidad de lo pagado, sin descuentos ni retenciones, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes.
4. Procesado el retracto, se inactivarán las credenciales de acceso y se aplicará lo previsto en el numeral 10.3 sobre los Insumos.

14. Cancelación de la suscripción y garantía del servicio

14.1 Cancelación por el Usuario

El Usuario podrá cancelar su suscripción en cualquier momento, desde la configuración de su cuenta o mediante comunicación al canal de atención, sin exigencias adicionales a las de la contratación. La cancelación detiene las renovaciones futuras; el acceso se mantendrá hasta el final del periodo ya pagado y no se generarán nuevos cobros.

14.2 Garantía

Las Empresas responden por la calidad e idoneidad del servicio en los términos ofrecidos en estos Términos y en la información del Plan. Si el servicio no se presta en esas condiciones, el Usuario podrá solicitar, a su elección, que se preste nuevamente o la devolución proporcional de lo pagado por el periodo afectado, en los términos de la Ley 1480 de 2011 cuando sea consumidor. Las solicitudes, quejas y reclamos se atenderán por el canal de atención dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.

15. Obligaciones de las Empresas y niveles de servicio

15.1 Obligaciones generales

Las Empresas se obligan a:

a) Prestar el servicio con la disponibilidad y el soporte indicados en este numeral.

b) Tratar los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales.

c) Informar al Usuario de forma clara y comprensible el funcionamiento y las condiciones de uso de la Herramienta.

d) Mantener medidas de seguridad adecuadas para proteger la información del Usuario.

e) Informar oportunamente cualquier cambio en las condiciones de uso, conforme al numeral 22.

f) Cumplir las leyes y regulaciones aplicables.

15.2 Disponibilidad

Las Empresas procurarán una disponibilidad mensual de la Herramienta de al menos el noventa y siete por ciento (97 %). Para este cálculo no se tendrán en cuenta:

a) Las ventanas de mantenimiento programado, que se informarán con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación y se realizarán preferiblemente en horarios no laborales.

b) Las fallas atribuibles al proveedor de infraestructura en la nube, a la red pública de internet o a los dispositivos o la conexión del Usuario.

c) Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

15.3 Soporte técnico

Las Empresas darán una primera respuesta a las incidencias reportadas por el canal de soporte dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas hábiles. El acceso del personal de soporte a la información del Usuario se limitará a lo estrictamente necesario para resolver la incidencia. Las condiciones de soporte pactadas con un Cliente Institucional prevalecerán sobre las de este numeral.

15.4 Actualizaciones

Las Empresas podrán actualizar la Herramienta para mejorar su funcionamiento, rendimiento o seguridad, o para incorporar nuevas funcionalidades. Las actualizaciones urgentes de seguridad o estabilidad podrán hacerse sin previo aviso. Si una actualización suprime o reduce de forma sustancial una funcionalidad incluida en el Plan contratado, se aplicará lo previsto en el numeral 22.

16. Contenidos y fuentes de terceros

La Herramienta puede mostrar, enlazar o referenciar normas, jurisprudencia, doctrina, documentos, sitios web y bases de datos cuya titularidad o publicación corresponde a terceros. Sin perjuicio de los procesos de curaduría, selección y organización que aplican las Empresas, estas no responden por los errores, omisiones, modificaciones, falta de disponibilidad o políticas de dichas fuentes externas.

17. Limitación de responsabilidad

Las Empresas responden por el cumplimiento de las obligaciones que asumen en estos Términos. Sin embargo, no serán responsables por:

a) Las decisiones que el Usuario adopte con base en los Resultados sin la validación prevista en el numeral 9.

b) El contenido de los Insumos y de las publicaciones en la Comunidad, que corresponde al Usuario.

c) Los daños derivados del incumplimiento de estos Términos por parte del Usuario o del uso de la Herramienta en contravención de ellos.

d) Las interrupciones excluidas del cálculo de disponibilidad conforme al numeral 15.2.

Salvo en los casos de dolo o culpa grave, la responsabilidad total de las Empresas frente al Usuario por cualquier causa relacionada con estos Términos no excederá el valor pagado por el Usuario en los doce (12) meses anteriores al hecho que dio origen a la reclamación.

Nada de lo previsto en estos Términos limita los derechos que la Ley 1480 de 2011 reconoce al Usuario que tenga la calidad de consumidor, ni las obligaciones que la ley impone a las Empresas como proveedoras.

18. Indemnidad

El Usuario mantendrá indemnes a las Empresas frente a las reclamaciones, demandas, multas o sanciones de terceros o de autoridades que se originen en: (a) el uso de la Herramienta en contravención de estos Términos; (b) la infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros por los Insumos o las publicaciones del Usuario; o (c) el tratamiento de datos personales incluidos en los Insumos sin base legal. Las Empresas informarán al Usuario de la reclamación sin demora, para que pueda ejercer su defensa.

19. Suspensión y terminación

19.1 Suspensión y terminación por las Empresas

Las Empresas podrán suspender el acceso o terminar la relación con el Usuario en los siguientes casos:

a) Falta de pago, conforme al numeral 12.2.

b) Incumplimiento de estos Términos o de las condiciones específicas acordadas con un Cliente Institucional, que no sea subsanado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento enviado al Usuario.

c) Conductas de los numerales 7.2 o 20, o cualquier uso que comprometa la seguridad, integridad o funcionamiento del sistema. En estos casos, la suspensión podrá ser inmediata y sin requerimiento previo, y se informará al Usuario el motivo.

19.2 Efectos de la terminación

La terminación no libera a las partes de las obligaciones causadas hasta esa fecha, incluidos los pagos correspondientes a periodos ya prestados. Las cláusulas de propiedad intelectual, confidencialidad, datos personales, limitación de responsabilidad, indemnidad y solución de controversias subsistirán a la terminación. Respecto de los Insumos, se aplicará el numeral 10.3. Si la terminación se debe a causas imputables a las Empresas, estas reembolsarán al Usuario la parte proporcional del periodo pagado y no prestado.

20. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

El Usuario declara que sus recursos no provienen de actividades ilícitas y que no se encuentra incluido en las listas restrictivas vinculantes para Colombia. Las Empresas podrán verificar esta información cuando la normativa que les sea aplicable lo exija.

Si el Usuario es incluido en dichas listas, o si existen indicios razonables y documentados de su vinculación con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, las Empresas podrán terminar unilateralmente la relación, sin que haya lugar a indemnización alguna en favor del Usuario.

21. Notificaciones

Las comunicaciones relacionadas con estos Términos se harán por medios electrónicos: a las Empresas, al correo info@redek.co; al Usuario, a través de la interfaz de la Herramienta o al correo electrónico registrado en su cuenta. Se entenderán recibidas cuando ingresen al sistema de

información designado por el destinatario, conforme al artículo 24 de la Ley 527 de 1999. El Usuario deberá mantener actualizado su correo electrónico.

22. Modificaciones

Las Empresas podrán modificar estos Términos para mejorar el funcionamiento de la Herramienta, cumplir disposiciones legales o actualizar el alcance del servicio. Las modificaciones se comunicarán al Usuario con al menos quince (15) días calendario de anticipación a su entrada en vigencia, por los medios del numeral 21, indicando los cambios realizados.

Las modificaciones sustanciales que afecten los derechos u obligaciones del Usuario requerirán su aceptación expresa. Si el Usuario no las acepta, podrá terminar el contrato sin penalidad antes de su entrada en vigencia y tendrá derecho al reembolso proporcional del periodo pagado y no prestado. Las modificaciones exigidas por la ley o por una autoridad competente se aplicarán desde la fecha que la norma o la decisión determinen.

23. Cesión

El Usuario no podrá ceder los derechos u obligaciones derivados de estos Términos sin autorización previa y escrita de las Empresas. Las Empresas podrán cederlos a sus sociedades vinculadas o a terceros que asuman la operación de la Herramienta, previo aviso al Usuario, quien podrá terminar el contrato sin penalidad si no está de acuerdo. La cesión no afectará las condiciones de tratamiento de datos personales informadas en la Política.

24. Ámbito territorial

La Herramienta está dirigida principalmente a Usuarios en Colombia, aunque puede accederse a ella desde otros países. El Usuario que la use desde el exterior es responsable de cumplir las normas de su jurisdicción que le sean aplicables. La Herramienta no constituye una oferta en los países en los que su uso esté prohibido o restringido.

25. Disposiciones generales

a) **Acuerdo integral.** Estos Términos, junto con la información del Plan contratado, constituyen el acuerdo integral entre las partes sobre el uso de Almah. Cuando exista un contrato específico con un Cliente Institucional, este prevalecerá en lo que regule de forma expresa.

b) **Divisibilidad.** Si alguna disposición de estos Términos es declarada nula o ineficaz, las demás conservarán su validez.

c) **No renuncia.** La falta de ejercicio de un derecho por cualquiera de las partes no implica su renuncia.

d) **Idioma.** Estos Términos se celebran en español, idioma que prevalecerá sobre cualquier traducción.

26. Ley aplicable y solución de controversias

Estos Términos se rigen e interpretan conforme a las leyes de la República de Colombia.

Las controversias que surjan entre las partes en relación con estos Términos se intentarán resolver, en primer lugar, mediante arreglo directo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la

comunicación en que una parte informe a la otra la existencia de la controversia. Si no se logra un acuerdo, las partes podrán acudir a la conciliación en derecho ante un centro de conciliación autorizado.

Si la controversia no se resuelve por los mecanismos anteriores, será sometida a un Tribunal de Arbitramento, conforme a la Ley 1563 de 2012 y a las siguientes reglas:

i) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro, designado de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo, será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

ii) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento se sujetará a su reglamento.

iii) El Tribunal decidirá en derecho.

iv) El arbitraje se llevará a cabo en idioma español y su sede será Bogotá D.C. Si el arbitraje tuviere carácter internacional conforme al artículo 62 de la Ley 1563 de 2012, se regirá por la Sección Tercera de dicha ley.

Usuarios consumidores. El pacto arbitral anterior no se aplica al Usuario que tenga la calidad de consumidor en los términos de la Ley 1480 de 2011. Este podrá acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales o a los jueces competentes, y solo se someterá a arbitraje si así lo acuerda expresamente una vez surgida la controversia.

27. Vigencia

Esta versión de los Términos entra en vigencia el veintiocho (28) **de octubre de 2026** y reemplaza las versiones anteriores.

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	2026	Versión inicial publicada.
2.0	28 de octubre de 2026	Fecha de vigencia; eliminación del comentario final; corrección de numeración, redacción y puntuación; reubicación de la cláusula arbitral al final y ajuste para consumidores; aceptación expresa; cláusula de encargo del tratamiento sobre los Insumos; niveles de servicio trasladados desde la Política; ajustes al Estatuto del Consumidor (retracto, cancelación, modificaciones y responsabilidad).